

Nr. 16 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage einer Reichsdienststrafordnung. 24. Januar 1936*R 43 II/444, Bl. 220 Entwurf, Druck¹**Beginn:**Beginn:*

Eine wesentliche Ergänzung des allgemeinen Beamtenrechts bildet das Dienststrafrecht. Während jenes den Pflichtenkreis des Beamten umschreibt, gibt das Dienststrafrecht dem Dienstherrn des Beamten die Mittel an die Hand, um Verstöße gegen die Dienstzucht abzuwehren und die Beamenschaft nötigenfalls von Elementen zu reinigen, die das ihnen durch die Ernennung zum Beamten bewiesene Vertrauen nicht rechtfertigen. Es bezeichnet die Strafen, die – unbeschadet eines etwaigen Eingreifens des allgemeinen Strafrechts – als Dienststrafen eigener Art gegen Pflichtverletzungen des Beamten angewandt werden können, und regelt das Verfahren ihrer Anwendung.

Im Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873² war das Dienststrafrecht mitenthalten, ebenso in einigen Beamtenengesetzen der Länder, z. B. im Bayerischen Beamtengesetz vom 15. August 1908³; andere Länder hatten von jeher besondere Disziplinar Gesetze, so insbesondere Preußen (Gesetze von 1851 und 52, neugefaßt in den Dienststrafordnungen vom 27. Januar 1932⁴). Wenn auch vieles, namentlich der enge sachliche Zusammenhang des Dienststrafrechts mit dem allgemeinen Beamtenrecht, für eine Vereinigung beider Gegenstände in einem Gesetz spricht, wird für das neue Reichsrecht der andere Weg gewählt, weil der Umfang der Dienststrafvorschriften schon aus Gründen der praktischen Handhabung eine Trennung in zwei Gesetze gebietet. Da das Dienststrafrecht fast ausschließlich Verfahrensrecht ist, macht auch die Abgrenzung der Gegenstände, die in das Beamtengesetz einerseits, das Dienststrafgesetz andererseits zu verweisen sind, keine Schwierigkeiten.

Wie auf anderen Rechtsgebieten (Strafrecht, Zivilrecht) wird auch hier durch die Bezeichnung „Reichsdienststrafordnung“ (im folgenden RDStO genannt) zum Ausdruck gebracht, daß es sich im wesentlichen um Verfahrensrecht handelt.

Bei der engen inneren Zusammengehörigkeit beider Gesetze versteht es sich von selbst, daß die RDStO von denselben Grundgedanken beherrscht wird wie das Deutsche Beamtengesetz⁵. Ebenso wie dieses den Pflichtgedanken bewußt und betont in den Vordergrund stellt, trägt die RDStO den schärferen Anforderungen, die der nationalsozialistische Staat an das Pflichtbewußtsein seiner Beamten stellt, und dem strengeren Maßstab, den er bei einer Verletzung der Beamtenpflichten anlegt, Rechnung. Die RDStO leistet ferner, ebenso wie das Deutsche Beamtengesetz, ein wichtiges Stück praktischer Arbeit an der Reichsreform, in dem sie ein für alle deutschen Beamten einheitliches Dienststrafrecht schafft und die Dienststrafgerichtsbarkeit organisatorisch vereinheitlicht.

Die RDStO stellt keine völlige Reform des Dienststrafrechts an Haupt und Gliedern dar. Sie baut vielmehr auf den Grundlagen des alten, bis zum Weltkrieg entwickelten deutschen Disziplinar-

¹ Vom RIM dem StSRK übersandt im Nachgang zur KabVorl. der RDStO vom 10. 1. 1936: R 43 II/444, Bl. 179–214; R 1501–PA/2388, unfol. Vgl. Dok. Nr. 1.

² RGBl. 1873 S. 61.

³ Bayer. GVBl. S. 581.

⁴ Preuß. *Beamtendienststrafordnung* und preuß. *Dienststrafordnung für die richterlichen Beamten*, beide vom 27. 1. 1932 (PrGS S. 59, 79).

⁵ Vgl. Dok. Nr. 8 und ARH II/2, Nr. 172.

rechts des Reiches und der Länder insoweit auf, als dieses Recht sich durch Jahrzehnte hindurch in seiner Aufgabe bewährt hatte, jenen nach den Worten des Führers „unvergleichlichen Beamtenkörper des alten Reiches“⁶ zu schaffen und in seiner Unbestechlichkeit und hohen Leistungsfähigkeit zu erhalten. In der Gestaltung des förmlichen Verfahrens, den Arten der Dienststrafen u. a. m. lehnt sie sich an geltendes (Reichs- und Landes-) Recht an. Andererseits enthält sie alle Handhaben, die nötig sind, um die Beamtenauffassung des nationalsozialistischen Staates, wie sie im Deutschen Beamtengesetz ihren Ausdruck findet, durchzusetzen. Hierin hatte nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus die preußische Gesetzgebung wertvolle Vorarbeit geleistet, indem sie das preußische Dienststrafrecht, das in seiner Neufassung von Anfang 1932 besonders stark von liberalistisch-marxistischen Ideen beeinflusst war, durch die Novelle vom 18. August 1934⁷ in einigen Punkten grundsätzlich umgestaltete. Die RDStO knüpft daran an und entwickelt einzelne damals in das preußische Dienststrafrecht neu eingeführte Gedanken dem neuen Reichsbeamtenrecht entsprechend weiter, so namentlich in der dienststrafrechtlichen Stellung der Ruhestandsbeamten. Inwieweit im einzelnen Gedanken des alten Rechts aufgenommen oder neue Grundsätze an ihre Stelle getreten sind, ergibt sich aus den Bemerkungen des Besonderen Teils.

Um die enge Verflechtung von Partei und Staat nicht nur in Rechtssätzen zu erschöpfen, die den nationalsozialistischen Gedanken im Dienststrafrecht Ausdruck verleihen, sichert die RDStO der Partei in bestimmten Beziehungen eine unmittelbare Beteiligung in Dienststrafsachen zu.

Damit die Partei über alle dienststrafrechtlichen Maßnahmen auf dem Laufenden bleibt, die gegen ein Parteimitglied ergriffen werden und möglicherweise eine parteigerichtliche Behandlung zur Folge haben müssen, wird sowohl die Verfügung über die Einleitung des förmlichen Verfahrens gegen einen Pg. dem Stellvertreter des Führers mitgeteilt als auch das Urteil ihm zugestellt (§§ 28 und 65 Abs. 3). Der Stellvertreter des Führers ist befugt, in die gegen einen Pg. stattfindende Hauptverhandlung, deren Termin ihm mitzuteilen ist (§ 58 Abs. 2), einen Beauftragten zu entsenden (§ 60 Abs. 2). Durch eine Anordnung im Parteiwege wird Vorsorge getroffen werden, daß andererseits über etwaige parteigerichtliche Maßnahmen gegen einen Beamten die vorgesetzte Behörde jeweils unterrichtet wird. Die Beteiligung der Partei bei der Auswahl der Mitglieder der Dienststrafkammern und des Reichsdienststrafhofs regelt der Reichsminister des Innern, für die besonderen Dienststrafgerichte der Justizverwaltung der Reichsminister der Justiz, im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers (§§ 36 Abs. 3, 41 Abs. 5 und 109 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2). Ausschluß oder Ausstoßung aus der Partei haben das Erlöschen des Amtes als Mitglied eines Dienststrafgerichts kraft Gesetzes zur Folge (§ 40 Abs. 1 Nr. 2)⁸.

[...]⁹

⁶ Zitat aus A. HITLER, Mein Kampf, 1. Buch Kap. 10: Ursachen des Zusammenbruches, München 1930, S. 308: „Zur Staatsform und zum Heere kam als Drittes im Bunde der unvergleichliche Beamtenkörper des alten Reiches.“

⁷ Preuß. Gesetz zur Änderung des Dienststrafrechts (PrGS S. 353); vgl. ARH II/1, Nr. 11.

⁸ Vgl. hierzu Dok. Nr. 1 Anm. 8.

⁹ Folgt: Besonderer Teil; R 43 II/444, Bl. 220–222. – Zur Vertagung des Entwurfs s. Dok. Nr. 8 Anm. 22. Bis Dez. 1936 stagnierte die Angelegenheit. Am 23. 12. 1936 stellte der RIM den Ressorts eine neue Entwurfsfassung zu, die als einzige wesentl. Änderung in § 113 besondere Dienststrafgerichte für die Wehrmacht vorsah; R 43 II/444, Bl. 223–257; vgl. Vm. des MD Schütze für StS Pfundtner vom 21. 12. 1936 in: R 1501–PA/2388, unfol. Am 15. 1. 1937 folgte die endgült. KabVorl. (R 43 II/444, Bl. 259–277; R 1501/5571, S. 141 ff.), am 26. Jan. die Verabschiedung: s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937, P. 2. Allgemein: MÜHL-BENNINGHAUS S. 171–174.

Zitierhinweis

Nr. 16 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage einer Reichsdienststrafordnung. 24. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d016>